

1501291-28.2020.8.26.0529

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... operação em possíveis locais de tráfico quando avistaram o denunciado, que tentou se esconder atrás de um poste ao notar a presença dos policiais.

1.2.) Submetido a revista pessoal, constatou-se que WEVERTON trazia consigo uma porção de tetrahydrocannabinol (THC), droga popularmente conhecida como "maconha", pesando 1,0g.

1.3.) O denunciado assumiu que levava a droga consigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501291-28.2020.8.26.0529 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501291-28.2020.8.26.0529

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3078940/2020

- DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 13825182 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS,

900006/2020 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de WEVERTON DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 11h30min, na Avenida Alaor Viegas, nº1, Pirapora do Bom Jesus, o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção

pesando 1,0g de tetrahydrocannabinol (THC), droga popularmente conhecida como "maconha", entorpecente que causa dependência física e psíquica.

1.1.) Segundo a denúncia, policiais civis realizavam operação em possíveis locais de tráfico quando avistaram o denunciado, que tentou se esconder atrás de um poste ao notar a presença dos policiais.

1.2.) Submetido a revista pessoal, constatou-se que WEVERTON trazia consigo uma porção de tetrahydrocannabinol (THC), droga popularmente conhecida como "maconha", pesando 1,0g.

1.3.) O denunciado assumiu que levava a droga consigo para consumo.

1.4.) Tendo em vista a pequena quantidade apreendida e as demais condições nas quais se desenvolveu a ação, a princípio, têm-se que o entorpecente não se destinava ao tráfico.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

2.) Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

3.) A ação é procedente.

4.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção pesando 1,0g de tetrahydrocannabinol (THC), droga popularmente conhecida como "maconha", entorpecente que causa dependência física e psíquica.

5.) A materialidade restou comprovada pelo termo circunstanciado (fls.04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.09), bem como pelo laudo toxicológico (fls.40/41), a par da prova oral produzida nos autos.

6.) Quanto à autoria, dúvidas não restam em apontá-la na direção do réu. Vejamos.

6.1.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva aduzindo que transportava uma porção de maconha para uso próprio, sendo viciado, consumindo-a diariamente por três vezes. Iniciou o tratamento no CAPS, dependendo da carona de sua irmã para se dirigir até o local (fls.89).

6.2.) Israel, policial civil, ouvido às fls.91, relatou que estavam em diligências pelo local dos fatos, quando avistaram o réu que tentou se esconder atrás de um poste, o que culminou em sua abordagem. Em revista pessoal, foi localizada uma porção de maconha tendo o réu confessado informalmente que o entorpecente se destinava ao seu consumo. Nesta toada, temos o depoimento de Edson, ouvido às fls.90.

6.2.1.) Quanto ao depoimento do agente da lei por fatos presenciados durante o exercício da função, não merece descrédito. Pelo contrário, é importante e suficiente elemento de prova, especialmente em casos como o dos autos, em que o ilícito penal foi constatada por ato de ofício do agente. Nesse sentido:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na

profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito.”
(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib;
Data do Julgamento: 29/04/2022)

7.) Destarte, bem evidenciada se encontra a responsabilidade penal do acusado pelo crime de uso de entorpecentes.

8.) Passo a aplicação da pena. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, em combinação com o artigo 42 da Lei 11.343/06, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e tratando-se de réu tecnicamente primário, tenho que a pena de advertência mostra-se adequada e suficiente na espécie.

9.) Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno WEVERTON DA SILVA, incluso nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

10.) Com o trânsito em julgado, façam-se as comunicações e expeça-se o necessário para início de cumprimento de pena.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA